

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 740/2531

นายวิศิษฐ์ พิชัยสนธิ

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีแดง หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร 9ก-9999คืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ให้นำจำเลยที่ 1 ใช้เงินแก่โจทก์ 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2530จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 150 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 27 สิงหาคม 2530) จนกว่าจำเลยที่ 1 จะคืนรถยนต์ให้โจทก์หรือใช้ราคารถยนต์คืนแก่โจทก์เสร็จ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61แผ่นที่ 2และแผ่นที่ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(เป็นทนาย สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ